

0027365-15.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... É usuária de crack, é dependente química, nunca traficou.

Pois bem. A testemunha Jefferson Braz de Carvalho, a qual prendeu os réus Marcos Antônio Conceição Santos e Claudinei dos Santos Pedro, bem como a ré Regima Maximino, afirmou em juízo que por sua impressão a ré não estava na prática de tráfico de substância entorpecente. A ré teve atitude colaborativa, mostrando aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0027365-15.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0027365-15.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2045532/2019 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 3662664 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 388/19/145 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 944/19/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 949/19/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2045532 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 388/19/145 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 944/19/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 949/19/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2045532 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 388/19/145 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 944/19/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 949/19/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINA MAXIMINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos

Regina Maximino, Marcos Antonio Conceição e Claudinei dos Santos Pedro foram denunciados na forma do artigo 33, "caput" e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, pois, em dia incerto, porém antes do dia 13 de fevereiro de 2019, nessa cidade e comarca, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de drogas. Costa ainda que, no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 15h06, na Rua Francisco Beiro, numeral 100, sendo que Regina e Marcos traziam consigo e transportavam drogas, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, consistentes em 143 (cento e quarenta e três) papélotes de crack, 26 (vinte e seis) papélotes de maconha, 12 (doze) eppendorfs de cocaína, além da quantia de R\$256,25 (duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Nas mesmas circunstâncias fáticas acima descritas, narra a denúncia que Claudinei ocultava drogas, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, consistentes em 794 (setecentos e noventa e quatro) papélotes de crack, 321 (trezentos e vinte e um) eppendorfs de cocaína e 15 (quinze) papélotes de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus Marcos e Claudinei foram presos em flagrante e, no dia seguinte, tiveram suas prisões convertidas em preventivas (fls. 95/100). Na mesma ocasião, foi concedida liberdade provisória à ré Regina.

Os réus Marcos e Claudinei foram notificados para apresentarem a defesa prévia e assim o fizeram (fls. 176 ; 179 e 187).

A ré Regina Maximino, contudo, não foi inicialmente localizada para notificação pessoal, o que ensejou o desmembramento dos autos em relação a ela no dia 24 de abril de 2019 (fl. 188).

Após recebimento de denúncia em relação aos corréus, citação, apresentação de resposta à acusação e regular instrução processual, os réus Marcos e Claudinei foram absolvidos da imputação de prática de crime previsto pelo artigo 35, caput, da Lei 11.343/06 e foram condenados por infração ao artigo 33 11.343/06, conforme sentença proferida em 12 de julho de 2019 (fls. 241/252 dos autos originais).

Em 26 de abril de 2021, foi declarada a suspensão do processo em relação à ré, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal e decretada sua prisão preventiva, conforme fundamentos indicados às fls. 245/246.

O mandado de prisão foi cumprido em 11 de janeiro de 2022 (fl. 268), tendo o feito retomado seguimento em seguida.

A denúncia da ré Regina veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 13 de janeiro de 2022 (fls. 279/281).

A ré foi regularmente citada (fl. 316) e apresentou resposta à acusação (fls. 347/363).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei 11343/06. A defesa da ré requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Decido

A ação penal é improcedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 44/45), pelo comprovante de depósito da quantia apreendida (fls. 89/90), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 117/120) e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos, no entanto, não foi comprovada de forma segura.

A testemunha Jefferson Braz de Carvalho, Policial Militar, relatou que ali existe uma casa, havia várias denúncias de que se tratava de um ponto de tráfico. Fazia patrulhamento com motos e sempre passava pelo local. Sempre Regina e outro senhor estavam ali sentados, viam a viatura, disfarçavam e saíam andando. Neste dia eles foram abordados. Nada foi encontrado nem com ela nem com ele. Colocaram cada um para um lado, foram conversar individualmente. Ela mostrou onde estava a droga, em uma pilha de tijolos, em um abolsa pequena. Havia porções de cocaína, maconha e crack. Depois ela disse onde seria a casa, confirmaram o que suspeitavam, então todos foram levados à delegacia de polícia. Ela estava sentada com o réu Marcos Antônio, em frente à casa. Ela estava a menos de dez metros de distancia da pedra, era uma pilha de tijolos. No meio estavam as drogas escondidas. Ela falou que era tudo do réu Marcos. Ela disse que sabia que ele estava traficando mas que não estava junto, não tinha nada a ver com a situação. Ela tinha aparência de usuária, mas não aparentava ter feito uso naquele momento. Ela mostrou a casa de Claudinei, dizendo que havia mais drogas ali. A mulher do Claudinei estava lá com as crianças, ele apareceu depois dizendo que a droga era dele. Eles nada disseram sobre o envolvimento dela. Por sua experiência, acha que ela não estava envolvida. Pela reação dela, pela conversa dela, acha que ela não tinha envolvimento. Acredita que ela é somente usuária. Ela foi bastante colaborativa, quando foram conduzir ela ficou chorosa.

A testemunha Eliana Costa Lopes relatou ser companheira do réu Claudinei dos Santos Pedro, com quem tem seis filhos. Os policiais chegaram em sua casa e solicitaram autorização para entrar. A depoente autorizou pois lá não havia nada. Eles encontraram drogas perto da máquina de lavar. Não eram de seu marido, desconhecia que ali havia drogas. Soube na delegacia de polícia que o réu Marcos jogou as drogas na sua casa. Conhece a ré Regina de vista.

As testemunhas de defesa Ana Paula Moraes da Silva e Silvania Gomes Magalhães não presenciaram os fatos. Afirmaram que a ré é usuária de drogas, não é traficante.

Ao ser interrogada judicialmente, a acusada negou a prática dos fatos. Não estava traficando com o réu Marcos Antonio ou com o réu Claudinei. É usuária de crack, é dependente química, nunca traficou.

Pois bem. A testemunha Jefferson Braz de Carvalho, a qual prendeu os réus Marcos Antônio Conceição Santos e Claudinei dos Santos Pedro, bem como a ré Regima Maximino, afirmou em juízo que por sua impressão a ré não estava na prática de tráfico de substância entorpecente. A ré teve atitude colaborativa, mostrando aos policiais os locais em que as porções de entorpecente poderiam ser encontradas. Não há prova segura para responsabilizá-la pela prática dos delitos descritos na denúncia. A ré é usuária de substância entorpecente, mas não há prova da materialidade do delito capitulado pelo artigo 28 da Lei 1343/06, pois não estava ela vinculada às substâncias entorpecentes apreendidas, que pertenciam aos corréus.

A Constituição Federal de 1988, em seu art.5º, inc.LVII, acolheu o princípio do estado de inocência, segundo o qual qualquer pessoa deve ser presumida inocente antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Se finda a instrução, restam dúvidas essenciais acerca da autoria, impõe-se a absolvição do réu como medida de rigor, a fim de serem resguardos seus direitos

subjetivos tutelados constitucionalmente.

Assim, ante a insipiência da prova produzida, conclui-se impossível o acolhimento da pretensão condenatória deduzida na denúncia.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva, para absolver a ré Regina Maximino da acusação que lhe foi feita na denúncia, ante a ausência de prova suficiente para a condenação, com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

A ré poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022

Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA